

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3302/2536

การไฟฟ้านครหลวง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

โจทก์เป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ลูกจ้างจำเลยได้ขั้บรยนต์โดยสาร์ในทางการที่จ้างของจำเลยโดยความประมาทชนเสไฟฟ้าคอนกริตของโจทก์ชำรุดเสียหาย ในการเปลี่ยนเสไฟฟ้าโจทก์ต้องไ้จ่ายนพาหนะเครื่องมือกล และคนงานวันละ16 คน คิดเป็นเงินรวม 51,930 บาท แม้ยานพาหนะ เครื่องมือกลและคนงานเป็นของโจทก์ เมื่อจำเลยกระทำละเมิดจนเป็นเหตุต้องเปลี่ยนเสไฟฟ้า จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-2952 กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 ลูกจ้างจำเลยในทางที่จ้างได้ขั้บรยนต์โดยสาร์คันดังกล่าวโดยความประมาทพุงชนเสไฟฟ้าคอนกริตของโจทก์เสียหายโจทก์ต้องเสียค่าไ้จ่ายในการซ่อมเป็นเงิน99,266.80 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละเจ็ดครึ่งนับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 7,445.01 บาท ขอให้บังคับ

จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 106,711.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ของต้นเงิน 99,266.80 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่าเหตุแห่งการละเมิดมิได้เกิดจากลูกจ้างจำเลยเพราะมีรถ
จักรยานยนต์แล่นตัดหน้าจึงต้องหักหลบชนเสาไฟฟ้าของโจทก์ ค่าเสียหายไม่เกิน
2,000 บาท ส่วนค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องมือกลและค่าแรงในการซ่อมโจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน 40,620.57
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 จนกว่าชำระ
เสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์
99,266.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าโจทก์ต้องใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ
กล และคนงานวันละ 16 คนต่อวัน คิดเป็นเงินรวม 51,930 บาท แม้ยานพาหนะ
เครื่องมือกล และคนงานเป็นของโจทก์เมื่อจำเลยกระทำละเมิดจนเป็นเหตุต้อง
เปลี่ยนเสาไฟฟ้า ในการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแม้จะใช้สิ่งของและคนงานของโจทก์ การ
ดำเนินการก็ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยพยานโจทก์ที่เป็นช่างเทคนิคและวิศวกรเบิกความ
ยืนยันว่าคิดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 51,930 บาท จำเลยมิได้มีพยานใดมาสู้หักล้างให้เห็น

ว่าค่าใช้จ่ายของโจทก์ควรจะเป็นเท่าใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายในความเสียหายส่วนนี้ 51,930บาท ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์82,570.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าววนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>